



Bolívia

Resultados detalhados da avaliação

I. Marcos Legais 2.78 / 5

II. Políticas de Mineração 2.13 / 5

III. Investigação e Cumprimento 3.44 / 5

Pontuação total 8.35 / 15.00



Cada segmento colorido representa uma dimensão. O cinza indica a margem restante até 15.

Sobre este painel

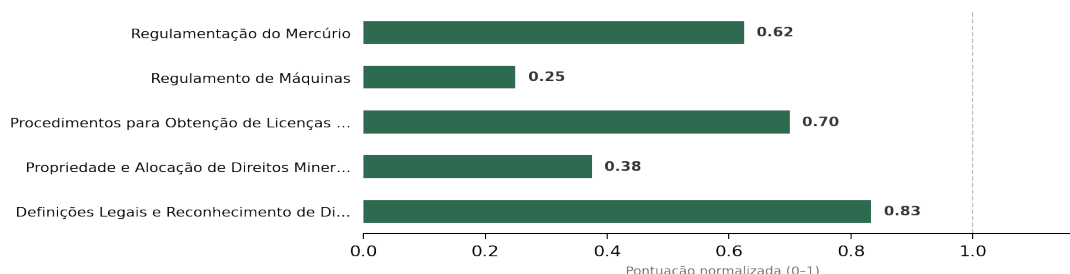
O **Painel de Políticas de Mineração na Amazônia**, liderado pela Amazon Conservation Association, avalia os marcos nacionais de governança da mineração de ouro nos países amazônicos. Cada país é avaliado em três dimensões — **Marcos Legais**, **Políticas de Mineração** e **Investigação e Cumprimento** — cada uma valendo até 5 pontos, com um total máximo de **15 pontos**. Dentro de cada dimensão, cinco categorias (normalizadas de 0 a 1) são avaliadas por meio de múltiplos critérios.

Bolívia obteve uma pontuação total de **8.35 de 15,00**, ocupando o **6.º lugar entre 8 países amazônicos** avaliados. As páginas seguintes apresentam o conjunto completo de critérios, justificativas e fontes, organizados por dimensão e categoria.

■ Marcos Legais	■ Políticas de Mineração	■ Investigação e Cumprimento
-----------------	--------------------------	------------------------------

Esta avaliação foi produzida pela Amazon Conservation como parte do [Painel de Políticas de Mineração na Amazônia](#), um componente do [Amazon Mining Watch](#). A avaliação de cada país foi realizada com o apoio de, respectivamente: Conservación Amazonica – ACEAA (Bolívia), Instituto Centro de Vida (Brasil), Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (Colômbia), Fundación Ecociencia (Equador), Amazon Conservation Team (Guiana e Suriname), Conservación Amazonica – ACCA (Peru) e SOS Orinoco (Venezuela).

Pontuações por categoria



A. Definições Legais e Reconhecimento de Direitos

Pontuação: 0.83 / 1.00

A legislação nacional define claramente as condições legais sob as quais a mineração de ouro é permitida e as distingue das atividades consideradas ilegais?

1.0

Critério 1

Justificativa

A Bolívia possui a Lei nº 535, promulgada em maio de 2014. Esta lei visa regulamentar todas as atividades de mineração e metalurgia, estabelecendo princípios, diretrizes e procedimentos para a concessão, manutenção e extinção de direitos minerários (Art. 1º). No entanto, o marco regulatório da mineração não inclui condições específicas para a mineração de ouro. Além disso, o Artigo 104 define mineração ilegal como qualquer atividade que envolva a exploração de recursos naturais sem a autorização ou os direitos concedidos de acordo com a Lei nº 535. Embora a lei não especifique o tipo de mineração e os minerais a serem explorados, ela fornece os critérios gerais que regem a mineração em território nacional. A própria Lei nº 535 confere à Autoridade de Mineração (AJAM) o poder de representar o Estado boliviano na concessão de direitos minerários (Art. 40). Nesse contexto, a referida autoridade promulgou o Regulamento para a Concessão e Rescisão de Direitos Mineiros, aprovado pela Resolução Ministerial nº 023/2015, de 30 de janeiro de 2015, e posteriormente alterado pela Resolução Ministerial nº 096/2020, de 14 de abril de 2020.

A Lei nº 535 estabelece o âmbito dos direitos mineiros, estipulando em seu Artigo 93, parágrafo II, que as atividades mineiras não podem ser realizadas em:

- a) Cidades, vilas, cemitérios e edifícios públicos ou privados.
- b) Nas proximidades de rodovias, canais, oleodutos, ferrovias e linhas de transmissão de energia e comunicações, até cem (100) metros.
- c) Nas proximidades de bacias hidrográficas, lagos, rios, encostas e reservatórios, restrições que estarão sujeitas a Estudos de Impacto Ambiental com abordagem multissetorial.
- d) Nas proximidades de aeroportos, até mil (1000) metros.
- e) Nas proximidades de quartéis e instalações militares, até trezentos (300) metros.
- f) Em áreas de monumentos históricos e arqueológicos declarados por lei, até mil (1000) metros.

Com relação à alínea c), cabe observar que a Bolívia ainda não possui regulamentação que estabeleça o procedimento para a elaboração e o processamento de Estudos de Impacto Ambiental com abordagem multissetorial, o que cria uma lacuna legal.

Deve-se considerar que as exclusões mencionadas não se aplicam aos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) concedidos antes da promulgação da Lei nº 535.

Fontes

- Lei nº 535 sobre Mineração e Metalurgia. Disponível em: https://www.comibol.gob.bo/images/noticias/Ley_535.pdf
- Regulamento para a Concessão e Rescisão de Direitos Mineiros. Disponível em: <https://www.autoridadminera.gob.bo/index.php/reglamentos-2/>
- Resolução Ministerial nº 023/2015, de 30 de janeiro de 2015. Disponível em: <https://www.autoridadminera.gob.bo/index.php/resoluciones-ministeriales-y-bi-ministerial/>

A legislação nacional fornece uma definição legal clara de mineração artesanal e de pequena escala (MAPE), distinta da mineração de grande escala ou industrial?

1.0

Critério 2

Justificativa

De fato, a Lei nº 535 não define MAPE (Mineração de Pequena Escala), e não existe legislação boliviana que defina ou caracterize MAPE. Contudo, como mencionado na justificativa do Critério 2, o Artigo 33, parágrafo II, da Lei nº 535 introduz o conceito de mineração de pequena escala, indicando que se refere àqueles que trabalham em pequena escala, utilizando métodos manuais, semimecanizados ou mecanizados, e especificando ainda que seu trabalho pode ser individual, familiar, de propriedade conjunta ou por meio de uma empresa.

Além disso, o Regulamento Ambiental para Atividades Mineiras (RAAM), em seu Artigo 93, define atividades de mineração de pequena escala com impactos ambientais conhecidos, porém insignificantes (AMIAC) como “atividades de mineração subterrânea localizadas em áreas não protegidas da Cordilheira Ocidental, do Altiplano e da Cordilheira Oriental em ambos os flancos, compreendendo: 1) exploração, desenvolvimento, preparação e exploração por meio de galerias (cortes e estopes), poços, rampas, poços, galerias de acesso e estopes com capacidade de extração igual ou inferior a trezentas (300) toneladas/mês; e/ou 2) concentração mineral em escala igual ou inferior a 300 toneladas/mês com um ou mais dos seguintes processos: britagem e moagem (manual e mecânica), classificação e concentração gravimétrica e magnética, separação de sulfetos por flotação superficial, amalgamação e secagem, armazenamento e transporte dos concentrados resultantes”.

De acordo com o exposto, as AMIAC também podem ser consideradas atividades de pequena escala. No entanto, é necessário haver uma caracterização e definição das atividades de mineração que podem ser classificadas como MAPE (Mineral Energy Perforation - Perturbação Agrícola e de Energia Mineralógica), a fim de se ter políticas claras e regulamentações específicas para MAPE.

Fontes

- Lei nº 535 sobre Mineração e Metalurgia. Disponível em: https://www.comibol.gob.bo/images/noticias/Ley_535.pdf
- Regulamento Ambiental para Atividades de Mineração. Disponível em: https://sea.gob.bo/digesto/CompendioII/N/149_DS_24782.pdf

O quadro legal estabelece condições ou restrições específicas para atividades de mineração em territórios indígenas, áreas protegidas, zonas de exclusão de mineração e terras comunitárias, incluindo disposições relacionadas ao consentimento, consulta prévia bem informada ou posse da terra?

0.5

Critério 3

Justificativa

A Constituição boliviana, no que diz respeito às áreas protegidas, reconhece-as apenas como um bem comum, integrando o patrimônio natural e cultural e cumprindo funções ambientais, sociais, culturais e econômicas (Art. 385, parágrafo I). A Lei nº 1333 estabelece que essas áreas são declaradas sob a proteção do Estado (Art. 60), constituindo propriedade estatal e de interesse público e social (Art. 61). No entanto, nenhuma das leis estabelece restrições quanto às atividades de mineração. O Art. 220 da Lei nº 535, em seu parágrafo I, estabelece que as atividades de mineração podem ser realizadas dentro de áreas protegidas e reservas florestais, desde que não afetem os objetivos de proteção da área. No mesmo artigo, o parágrafo II reconhece implicitamente as atividades de mineração concedidas antes da criação das áreas protegidas, ao determinar que essas atividades devem cumprir as normas ambientais.

O artigo 33 do Regulamento Geral das Áreas Protegidas (RGAP) estipula que, em casos excepcionais e quando declarados de interesse nacional por Decreto Supremo (D.S.), será permitida a exploração de recursos não renováveis. Caso exista risco de alteração dos objetivos para os quais a área foi criada, será necessária legislação específica. Seguindo essa diretriz, das 24 áreas protegidas nacionalmente, apenas 15 (Parque Nacional Noel Kempff Mercado, Reserva da Estação Biológica de Beni, Área Natural de Manejo Integrado El Palmar, Parque Nacional e Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Iñao, Reserva de Vida Silvestre Amazônica de Manuripi, Reserva da Biosfera Pilón Lajas, Área Natural de Manejo Integrado San Matías, Parque Nacional e Área Natural de Manejo Integrado Amboro, Reserva da Biosfera Sama, Parque Nacional e Área Natural de Manejo Integrado Kaa Iya del Gran Chaco, Parque Nacional e Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Aguaraque, Parque Nacional e Área Natural de Manejo Integrado Madidi, Parque Nacional e Área Natural de Manejo Integrado Cotapata, Parque Nacional Toro Toro, Área Natural de Manejo Integrado Apolobamba e El Palmar) foram incluídas como áreas protegidas. A regulamentação que rege a criação de concessões de mineração em Chore proíbe a concessão de novas licenças; no entanto, não menciona explicitamente "licenças de mineração". Apenas em oito dessas licenças a regulamentação permite a exploração de recursos minerais, entre outras atividades, desde que seja feita uma declaração de interesse nacional por meio de uma autorização expressa. regulamentação.

Com relação aos povos indígenas, a Constituição reconhece as autonomias indígenas, conforme estabelecido no Artigo 30, parágrafo 15, que estipula que, no caso de exploração de recursos naturais não renováveis ■■■em territórios indígenas, a consulta prévia obrigatória deve ser garantida. A participação nessa consulta é competência exclusiva das Autonomias Indígenas e Nativas Camponesas (Artigo 304, parágrafo 21). A Lei nº 535, em seu Artigo 207, parágrafo I, garante o direito à consulta prévia, livre e informada. O parágrafo II exclui da consulta prévia as atividades de prospecção e exploração mineral, e o parágrafo III estabelece que a consulta prévia será realizada apenas em novos pedidos de contratos administrativos de mineração. Em outras palavras, os direitos minerários que estão em processo de adaptação (conhecidos como ATEs) não estão sujeitos à consulta prévia, pois são direitos preestabelecidos.

O Artigo 208 da mesma lei, conforme indicado na justificativa do Critério 3, estabelece que a consulta prévia não implica um direito de veto por parte das comunidades indígenas. O parágrafo III do mesmo artigo, que é apoiado pela Convenção 169 da OIT e pela Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, não concede àqueles sujeitos à consulta prévia o direito de vetar a execução de atividades de mineração. O Artigo 15 da Convenção 169 da OIT estabelece que, sempre que possível, os povos indígenas devem compartilhar os benefícios e receber compensação; e o Artigo 32 da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas estabelece que consultas devem ser realizadas para obter o consentimento dos povos indígenas. No entanto, nenhuma dessas últimas normas estabelece que os povos indígenas possam vetar atividades de mineração, deixando-os indefesos, pois a consulta prévia não é vinculativa.

Fontes

- Constituição Política do Estado. Disponível em: <https://diputados.gob.bo/wp-content/uploads/2022/02/cpe.pdf>
- Lei nº 535 sobre Mineração e Metalurgia. Disponível em: https://www.comibol.gob.bo/images/noticias/Ley_535.pdf
- Convenção 169 da OIT. Disponível em: https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169
- Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Disponível em: https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
- Regulamento Geral para Áreas Protegidas. Disponível em: <https://www.sernap.gob.bo/wp-content/uploads/2025/08/DS-24781-REGLAMENTO-GRAL-AREAS-PROTEGIDAS.pdf>
- Regulamento para a criação de áreas protegidas nacionais. Disponível em: <https://www.sernap.gob.bo/wp-content/uploads/2025/09/Normas-SERNAP-SEP-2025.pdf>
- Decreto Supremo nº 52025. Disponível em: <https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N5202.xhtml>

B. Propriedade e Alocação de Direitos Minerários

Pontuação: 0.38 / 1.00

A lei atribui direitos de propriedade sobre minerais, incluindo o ouro?

1.0

Critério 4

Justificativa

Deve-se esclarecer que o Artigo 5 da Lei nº 535, mencionado na justificativa do Critério 4, corresponde aos princípios estabelecidos na lei. Este artigo não estabelece que os recursos minerais sejam administrados pelo Estado. É no Artigo 2, parágrafo I, que se estabelece que os recursos minerais existentes no solo ou subsolo são propriedade e domínio direto do povo boliviano e são administrados pelo Estado. O Artigo 369, parágrafo I, da Constituição Boliviana afirma textualmente: "O Estado será responsável pela riqueza mineral encontrada no solo e subsolo, qualquer que seja sua origem, e sua aplicação será regulamentada por lei". Portanto, a lei atribui direitos de propriedade sobre os minerais, incluindo o ouro.

Fontes

- Constituição Política do Estado. Disponível em: <https://diputados.gob.bo/wp-content/uploads/2022/02/cpe.pdf>
- Lei nº 535 sobre Mineração e Metalurgia. Disponível em: https://www.comibol.gob.bo/images/noticias/Ley_535.pdf

Existem registros transparentes e de acesso público de títulos, licenças ou concessões de mineração para a mineração artesanal e de pequena escala (cadastros de mineração)?

0.0

Critério 5

Justificativa

O artigo 40, parágrafo I, alínea a, da Lei nº 535 confere à Autoridade de Mineração (AJAM) o poder de administrar o Cadastro de Mineração, bem como o Cadastro e a Grade de Mineração. De fato, a AJAM possui um sistema informatizado de Cadastro e Grade de Mineração para todas as áreas de mineração, Zonas Econômicas Especiais (ZEEs), áreas imobilizadas, áreas reservadas e aquelas em processo de licenciamento. No entanto, esse sistema não é de acesso público e as informações são tratadas com estrita confidencialidade pela AJAM. A falta de acesso a essas informações viola a Constituição boliviana, especificamente o artigo 21, ponto 6, que estabelece que um dos direitos dos bolivianos é o direito "à informação, de interpretá-la, analisá-la e de comunicá-la livremente, individual ou coletivamente". Além disso, o Decreto Supremo nº 28168 garante o acesso à informação como um direito fundamental (artigo 1º). Ademais, viola os direitos de acesso à informação reconhecidos pelo Acordo de Escazú, do qual a Bolívia é signatária.

Fontes

- Constituição Política do Estado. Disponível em: <https://diputados.gob.bo/wp-content/uploads/2022/02/cpe.pdf>

- Decreto Supremo nº 28168. Disponível em: https://www.planificacion.gob.bo/uploads/normativa/decreto_supremo_28168.pdf

- Lei nº 535 sobre Mineração e Metalurgia. Disponível em: https://www.comibol.gob.bo/images/noticias/Ley_535.pdf

- Autoridade Jurisdicional Administrativa de Mineração (AJAM). Disponível em: <https://www.autoridadminera.gob.bo>

- Acordo de Escazú. Disponível em: <https://acuerdodeescazu.org/derechos/> e <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/a6049491-a9ee-4c53-ae7c-a8a17ca9504e/content>

Existe um cadastro de mineração oficial e atualizado que inclua informações que permitam às autoridades evitar a sobreposição de concessões com direitos já existentes, como outros títulos, áreas protegidas ou terras indígenas?

0.5

Critério 6

Justificativa

A AJAM possui um sistema de Registro de Mineração, bem como um Cadastro e Grade de Mineração, que são constantemente atualizados; o que não existe é um sistema interligado entre a AJAM e o SERNAP, por exemplo, para evitar ou considerar sobreposições com áreas protegidas. No entanto, desde aproximadamente 2010, quando o SERGEOMIN era responsável pela administração do Registro de Mineração, bem como do Cadastro e Grade de Mineração, houve troca de informações entre as duas instituições. Nesse mesmo sentido, em 2015, foi assinado um acordo interinstitucional entre o SERNAP e a AJAM, que estabeleceu a troca de informações. Assim, ao solicitar o certificado de área de mineração livre, a AJAM pode verificar imediatamente se há sobreposição com áreas protegidas, aspecto que é relatado no referido certificado. Além disso, são verificadas sobreposições com outros direitos minerários (contratos, ATEs) ou reservas. Se houver sobreposição com outro direito ou pedido de mineração, o certificado de área de mineração indicará que a área não é livre e, portanto, não será possível solicitar um contrato administrativo de mineração. É provável que, durante a identificação das partes interessadas para consulta prévia, a unidade correspondente da AJAM verifique se há sobreposições com terras indígenas; no entanto, como essa informação não é pública, isso não pode ser confirmado.

Fontes

- Conhecimento pessoal do procedimento para obtenção de certificados de área de mineração livre e das atividades laborais realizadas no SERNAP.

- Regulamento do Registo Mineiro. Disponível em: <https://www.autoridadminera.gob.bo/index.php/reglamentos-2/>

Existe algum processo de formalização para trabalhadores da mineração artesanal e de pequena escala que operam sem uma permissão, licença e/ou concessão formal?

0.0

Critério 7

Justificativa

A Bolívia carece de regulamentação que estabeleça procedimentos de formalização para atividades de mineração, especialmente para a mineração artesanal e de pequena escala (MAPE), que opera sem licenças, autorizações ou concessões formais. Atividades que operam sem licenças, autorizações ou concessões são consideradas mineração ilegal, de acordo com a Lei nº 535, Artigo 104. Além disso, o Artigo 232 ter do Código Penal estipula que a pena para a exploração mineral sem autorização ou direitos concedidos é de prisão de quatro a oito anos. Portanto, também não existem procedimentos em vigor para a formalização dos trabalhadores da MAPE.

Fontes

- Lei nº 535 sobre Mineração e Metalurgia. Disponível em: https://www.comibol.gob.bo/images/noticias/Ley_535.pdf

- Regulamento Interno sobre Mineração Ilegal – AJAM. Disponível em: https://www.autoridadminera.gob.bo/wp-content/uploads/2023/03/Reglamento_Interno_Mineria_Ilegal

- Lei nº 367, que altera o Código Penal. Disponível em: <https://diputados.gob.bo/leyes/ley-no-367/>

Existem procedimentos claros para a aquisição de direitos de mineração artesanal e de pequena escala de ouro?

0.0

Critério 8

Justificativa

É importante esclarecer que as normas de mineração não discriminam com base no tipo de atividade ou mineral a ser explorado, e que a mineração artesanal e de pequena escala (MAPE) não é definida nessas normas. Os procedimentos para a obtenção de direitos de mineração são os mesmos para todos os produtores de mineração (PMs) do setor. O procedimento para a obtenção desses direitos está estabelecido no Regulamento para Concessão e Rescisão de Direitos de Mineração (aprovado pela Resolução Ministerial nº 023/2015), que define o procedimento para a obtenção de direitos de mineração por meio de contratos administrativos de mineração (CAMs) para atividades de exploração e licenças para prospecção, exploração, operação e/ou comercialização de minerais. Além disso, o referido regulamento diferencia os tipos de requisitos de acordo com o produtor de mineração (PM), identificando três tipos: cooperativas, empresas privadas e mineração estatal.

Fontes

- Regulamento para a Concessão e Rescisão de Direitos Mineiros. Disponível em:

<https://www.autoridadminera.gob.bo/index.php/reglamentos-2/>

- Resolução Ministerial nº 023/2015, de 30 de janeiro de 2015. Disponível em:

<https://www.autoridadminera.gob.bo/index.php/resoluciones-ministeriales-y-bi-ministerial/>

- Lei nº 535 sobre Mineração e Metalurgia. Disponível em: https://www.comibol.gob.bo/images/noticias/Ley_535.pdf

Existe algum arcabouço legal que obrigue o comprador de ouro a verificar sua origem legal?

1.0

Critério 9

Justificativa

A lei exige que todas as compras e vendas de ouro sejam declaradas e registradas em um sistema oficial. Especificamente, o Artigo 87, parágrafo 12 da Lei 535 estabelece a responsabilidade da SENARECOM de "verificar a origem dos minerais e metais comercializados no mercado interno". Além disso, a lei estipula que é necessária uma Licença de Comércio emitida pela autoridade mineradora para se dedicar à comercialização de minerais, e que os comerciantes devem se registrar na SENARECOM para fins de controle. Portanto, os únicos compradores legais de ouro são aqueles registrados na SENARECOM (empresas comerciais, joalheiros industriais que compram matéria-prima, instituições financeiras autorizadas, etc.). Compradores informais ou ocasionais sem licença não podem, na prática, operar legalmente; se o fizerem, estarão praticando comércio ilegal.

Fontes

Lei nº 535 sobre Mineração e Metalurgia

Existem procedimentos específicos de licenciamento ambiental estabelecidos para a mineração artesanal e de pequena escala (MAPE), incluindo requisitos simplificados ou personalizados?

1.0

Critério 10

Justificativa

Revisão e/ou validação: As normas ambientais vigentes não estabelecem procedimentos diferenciados para a mineração artesanal e de pequena escala (MAPE). No entanto, o Artigo 93 do RAAM (Regulamento para a Gestão das Atividades Mineiras) define atividades de mineração de pequena escala com impactos ambientais conhecidos, porém insignificantes (AMIAC) como “atividades de mineração subterrânea localizadas em áreas desprotegidas da Cordilheira Ocidental, do Altiplano e da Cordilheira Oriental em ambos os flancos, compreendendo: 1) exploração, desenvolvimento, preparação e exploração por meio de galerias (cortes transversais e transversais), praças, rampas, poços, galerias elevadas e cavas a céu aberto com capacidade de extração igual ou inferior a trezentas (300) toneladas/mês; e/ou 2) concentração mineral em escala igual ou inferior a 300 toneladas/mês com um ou mais dos seguintes processos: britagem e moagem (manual e mecânica), classificação e concentração gravimétrica e magnética, separação de sulfetos por flotação superficial, amalgamação e secagem, armazenamento e transporte dos concentrados resultantes”.

O procedimento via AMIAC-EMAP é relativamente mais simples, pois envolve o preenchimento de um formulário estabelecido no próprio RAAM (Anexo II do RAAM). No entanto, cada Governo Departamental Autônomo acrescentou requisitos e documentos ambientais adicionais, os quais, convém ressaltar, não são amparados por normas ambientais. Não obstante, essas entidades são justificadas pela Lei nº 031 sobre Autonomias.

Da mesma forma, o Decreto Supremo nº 3856, de 3 de abril de 2019, que modifica o Decreto Supremo nº 3549, inclui a lista de categorização, na qual se estabelece a categoria ambiental (1, 2, 3 ou 4) que a atividade, obra ou projeto (AOP) merece, de acordo com certos aspectos técnicos a serem considerados, a fim de definir o tipo de instrumento regulatório de escopo específico (de acordo com a categoria ambiental) que deve ser implementado. Deve-se esclarecer que essa pré-categorização não depende de a AOP ser ou não um MAPE.

Fontes

- *Regulamentos ambientais para atividades de mineração. Disponível em:* https://sea.gob.bo/digesto/CompendioII/N/149_DS_24782.pdf
- *Decreto Supremo nº 3549. Disponível em:* http://snia.mmaya.gob.bo/web/modulos/Biblioteca/items/03092021-010949-532781_209/03092021-010949-532781_209.pdf
- *Decreto Supremo nº 3856. Disponível em:* http://snia.mmaya.gob.bo/web/modulos/Biblioteca/items/03092021-010949-532781_209/03092021-010949-532781_209.pdf
- *Lei nº 031 - Lei-Quadro - Autonomia e Descentralização. Disponível em:* <https://rpc.transparencia.gob.bo/normativas/7-Ley-031.pdf>
- *Lei nº 535 sobre Mineração e Metalurgia. Disponível em:* https://www.comibol.gob.bo/images/noticias/Ley_535.pdf

Existe alguma entidade governamental nacional, regional ou estadual que supervisione o cumprimento dos compromissos das operações de mineração artesanal e de pequena escala (MAPE) de acordo com as licenças ambientais de mineração?

1.0

Critério 11

Justificativa

Sim. Na Bolívia, a Autoridade Jurisdicional Administrativa de Mineração (AJAM) e o Ministério do Meio Ambiente e Águas (MMAyA) compartilham as responsabilidades de fiscalização. A AJAM é responsável por monitorar a legalidade das atividades de mineração, incluindo a mineração artesanal e de pequena escala (MAPE), garantindo que as operações estejam em conformidade com a Lei de Mineração e Metalurgia (Lei nº 535 de 2014) e as licenças concedidas.

Por sua vez, o MMAyA, por meio da Vice-Ministério do Meio Ambiente, Biodiversidade, Mudanças Climáticas e Gestão e Desenvolvimento Florestal, e das Autoridades Ambientais Competentes (AAC) nos níveis departamental e municipal, é responsável por verificar o cumprimento das licenças ambientais e dos compromissos assumidos pela Lei Ambiental (Lei nº 1333) e seus regulamentos.

Na prática, as Autoridades Ambientais Competentes são responsáveis pela supervisão direta do cumprimento das licenças ambientais, enquanto a AJAM é responsável por fazer cumprir os títulos de mineração e a legalidade das

operações.

Fontes

Lei de Mineração e Metalurgia nº 535 (2014)

Lei Ambiental nº 1333 (1992)

Regulamento de Prevenção e Controle Ambiental (Decreto Supremo nº 24176);

Site oficial da Autoridade de Mineração e Metalurgia (AJAM): https://www.ajam.gob.bo.

As concessões ou licenças de mineração são concedidas por um período fixo com reavaliação obrigatória antes da prorrogação? *0,5 pode ser concedido nos casos em que a reavaliação é obrigatória, mesmo quando não há um período fixo para a concessão de mineração.

0.5

Critério 12

Justificativa

O prazo dos contratos de administração de mineração firmados com produtores de mineração privados e cooperativas é de 30 anos, contados a partir da data de entrada em vigor do contrato.

Os contratos de administração de mineração firmados com produtores do setor de mineração estatal permanecerão em vigor enquanto forem atendidos os requisitos estabelecidos no Artigo 18 da Lei de Mineração, referentes ao interesse econômico e social.

Quando um produtor de mineração privado ou uma cooperativa detentora de um contrato de administração de mineração demonstrar necessidade de continuidade de uma operação em andamento, poderá solicitar a prorrogação do prazo por mais trinta (30) anos, mediante aviso prévio de no mínimo seis (6) meses antes do término do prazo original.

Fontes

Lei nº 535, Lei de Mineração e Metalurgia

D. Regulamento de Máquinas

Pontuação: 0.25 / 1.00

O uso de máquinas na mineração artesanal e de pequena escala está sujeito a regulamentação e licenciamento?

0.0

Critério 13

Justificativa

As normas de mineração e ambientais não regem nem licenciam o uso de máquinas na mineração artesanal e de pequena escala (MAPE) ou em qualquer outra atividade de mineração. Aplicam-se apenas as normas alfandegárias de importação.

É verdade que a falta de registros ou a ausência de informações detalhadas sobre as máquinas (apólices ou documentos de registro de veículos) exigidas durante os procedimentos de licenciamento ambiental significa que não há controle sobre as máquinas utilizadas na MAPE. No entanto, também é verdade que grande parte das máquinas pesadas utilizadas na MAPE não pertence à cooperativa de mineração, mas sim ao seu investidor, que não está legalmente registrado. Isso ocorre porque as cooperativas de mineração estão proibidas de firmar contratos com

terceiros ou sublocar áreas de mineração, e a Lei nº 845 exige a reversão das áreas mantidas sob contratos de risco compartilhado, sejam elas arrendadas ou sublocadas.

Fontes

- Lei nº 535 sobre Mineração e Metalurgia. Disponível em: https://www.comibol.gob.bo/images/noticias/Ley_535.pdf
- Lei nº 845 de 24 de outubro de 2016. Disponível em: <https://www.lexivox.org/norms/BO-L-N845.html>

São necessários estudos de impacto ambiental (EIA) para operações mecanizadas de mineração artesanal e de pequena escala?

1.0

Critério 14

Justificativa

É importante esclarecer que as normas ambientais não estabelecem procedimentos específicos para a mineração artesanal e de pequena escala (MAPE). A Lei nº 1333, em seu Artigo 25, estabelece que todos os projetos de exploração e produção (PEP) públicos ou privados devem possuir classificação ambiental antes da fase de pré-investimento, e o Artigo 26 da mesma lei indica que todos os PEP devem possuir um Estudo de Impacto Ambiental (EIA), que é a licença ambiental, antes da fase de execução. O Artigo 4º do Regulamento de Gestão de Operações Minerárias (RAAM) estabelece que todas as operações ou concessões de mineração devem possuir uma licença ambiental.

No entanto, é importante observar que o setor de mineração possui diferentes tipos de licenças ambientais. Por exemplo, se estivermos falando de atividades de prospecção mineral, a regulamentação exige a apresentação de um Formulário de Prospecção Mineral (PM), que concede uma licença ambiental sob o nome de Certificado de Isenção CD-4. Se as atividades corresponderem à exploração, exploração e/ou concentração, mas as duas últimas forem consideradas AMIAC (Áreas de Avaliação de Impacto Ambiental), a licença ambiental será o Certificado de Isenção CD-3. Nesses casos, essas atividades de mineração estão isentas da apresentação de um Estudo de Impacto Ambiental (EIA). Um EIA só é exigido se a categoria ambiental for 1 ou 2, de acordo com o RPCA (Regulamento para a Proteção das Atividades de Mineração) e o Decreto Supremo nº 3549. Portanto, o regulamento não exige explicitamente a apresentação de estudos de impacto ambiental para operações de mineração artesanal mecanizada e de pequena escala (MAPE).

Além disso, o regulamento ambiental também previa para as AOPs que iniciaram suas atividades antes da entrada em vigor do regulamento ambiental, para as quais estabeleceu um procedimento de adaptação ambiental por meio do Manifesto Ambiental; contudo, até hoje, esse instrumento permanece em vigor, sendo o mais utilizado no setor de mineração (mineração de pequena escala).

Fontes

- Regulamento de Prevenção e Controle Ambiental. Disponível em: http://snia.mmaya.gob.bo/web/modulos/Biblioteca/items/03092021-010949-532781_209/03092021-010949-532781_209.pdf
- Lei Ambiental nº 1333. Disponível em: http://snia.mmaya.gob.bo/web/modulos/Biblioteca/items/03092021-010949-532781_209/03092021-010949-532781_209.pdf
- Decreto Supremo nº 3549. Disponível em: http://snia.mmaya.gob.bo/web/modulos/Biblioteca/items/03092021-010949-532781_209/03092021-010949-532781_209.pdf
- Regulamentos Ambientais para Atividades de Mineração. Disponível em: https://sea.gob.bo/digesto/CompendioII/N/149_DS_24782.pdf

Existem controles governamentais sobre a importação, venda ou locação de máquinas de mineração?

0.5

Critério 15

Justificativa

Conforme declarado na justificativa, não existem regulamentações específicas que regulem a importação, venda ou locação de máquinas de mineração. A Bolívia é regida pela Lei Geral Aduaneira nº 1990 e pelo Regulamento Geral Aduaneiro, Decreto Supremo nº 25870, que definem os procedimentos de importação.

Além disso, a Lei nº 1391, promulgada em 2021, estabelece incentivos fiscais para a importação e venda de máquinas de mineração, incluindo máquinas pesadas para o setor de mineração.

Fontes

- Lei Geral Aduaneira nº 1990, de 28 de julho de 1999. Disponível em:
<https://www.aduana.gob.bo/aduana7/sites/default/files/kcfinder/files/legislacion/LEY%20GENERAL.pdf>
- Regulamento Geral Aduaneiro, Decreto Supremo nº 25870, de 11 de agosto de 2000. Disponível em:
<https://www.aduana.gob.bo/aduana7/sites/default/files/kcfinder/files/legislacion/LEY%20GENERAL.pdf>
- Lei nº 1391, de 31 de agosto de 2021. Disponível em:
https://siip.produccion.gob.bo/repSIIP2/files/normativa_12345_010920217bd1.pdf

Existe algum cadastro nacional ou subnacional de máquinas pesadas utilizadas na mineração?

0.0

Critério 16

Justificativa

Como não existem regulamentações específicas para a importação de máquinas para o setor de mineração, não há um registro nacional ou subnacional de máquinas pesadas.

Fontes

- Lei Geral Aduaneira nº 1990, de 28 de julho de 1999. Disponível em:
<https://www.aduana.gob.bo/aduana7/sites/default/files/kcfinder/files/legislacion/LEY%20GENERAL.pdf>
- Regulamento Geral Aduaneiro, Lei nº 25870, de 11 de agosto de 2000. Disponível em:
<https://www.aduana.gob.bo/aduana7/sites/default/files/kcfinder/files/legislacion/LEY%20GENERAL.pdf>
- Lei nº 1391, de 31 de agosto de 2021. Disponível em:
https://siip.produccion.gob.bo/repSIIP2/files/normativa_12345_010920217bd1.pdf
- Pesquisa nos sites oficiais dos ministérios e órgãos governamentais.

Existem registros ou bancos de dados transparentes e de acesso público de licenças ou autorizações concedidas para o uso de máquinas em operações de mineração artesanal e de pequena escala?

0.0

Critério 17

Justificativa

Como não existem regulamentações específicas para a importação de máquinas para o setor de mineração, também não existe um registro nacional ou subnacional de máquinas pesadas e, portanto, nenhum registro de licenças ou autorizações concedidas para o uso de máquinas no setor de mineração, muito menos no MAPE.

Fontes

- Lei Geral Aduaneira nº 1990, de 28 de julho de 1999. Disponível em:
<https://www.aduana.gob.bo/aduana7/sites/default/files/kcfinder/files/legislacion/LEY%20GENERAL.pdf>
- Regulamento Geral Aduaneiro, Lei nº 25870, de 11 de agosto de 2000. Disponível em:
<https://www.aduana.gob.bo/aduana7/sites/default/files/kcfinder/files/legislacion/LEY%20GENERAL.pdf>
- Lei nº 1391, de 31 de agosto de 2021. Disponível em:
https://siip.produccion.gob.bo/repSIIP2/files/normativa_12345_010920217bd1.pdf
- Pesquisa nos sites oficiais dos ministérios e órgãos governamentais.

Os operadores são obrigados a equipar máquinas pesadas com GPS ou outros dispositivos de rastreamento para fins de monitoramento?

0.0

Critério 18

Justificativa

Na Bolívia, não existem regulamentações que obriguem o setor de mineração a equipar suas máquinas pesadas com GPS. Embora existam alguns exemplos de implementação de GPS em máquinas pesadas, estes se concentram principalmente em operações de mineração de médio porte, como a Minera San Cristóbal, e essa implementação é voluntária.

Fontes

- A Minera San Cristóbal adquire um pacote de gestão de frota e segurança. Disponível em: <https://tecnologiaminera.com/noticia/minera-san-cristobal-adquiere-una-suite-de-gestion-de-flotas-y-seguridad-1687959583>
- Consulte os sites oficiais dos ministérios e órgãos governamentais.

E. Regulamentação do Mercúrio

Pontuação: 0.62 / 1.00

A importação, venda e uso de mercúrio são regulamentados pela legislação nacional?

1.0

Critério 19

Justificativa

Complementando o que foi mencionado na justificativa, no âmbito do Decreto Ministerial nº 4959, em 2024 foi promulgada a Resolução Ministerial nº 639/2024, que aprova o Regulamento do Procedimento de Consentimento por Escrito para Autorização Prévia sobre Mercúrio, regulamento que complementa o estabelecido no Decreto Ministerial nº 4959. Além dos regulamentos específicos mencionados, existe também o Regulamento para Atividades com Substâncias Perigosas, que estabelece que, para a importação de substâncias perigosas, é necessária a obtenção de uma Licença para Atividades com Substâncias Perigosas para Importação.

Fontes

- Regulamento para o Procedimento de Consentimento por Escrito para Autorização Prévia sobre Mercúrio. Disponível em: http://snia.mmaya.gob.bo/web/PDFs/RVMA/RM_639_2024.pdf
- Resolução Ministerial nº 639/2024, de 30 de dezembro de 2024. Disponível em: http://snia.mmaya.gob.bo/web/PDFs/RVMA/RM_639_2024.pdf
- Regulamento para Atividades com Substâncias Perigosas. Disponível em: http://snia.mmaya.gob.bo/web/modulos/Biblioteca/items/03092021-010949-532781_209/03092021-010949-532781_209.pdf
- Decreto Supremo nº 4959 (2023). Disponível em: <https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N4959.xhtml>
- Ministério do Meio Ambiente e Água (2023). Governo aprova o Decreto Supremo nº 4959 que regulamenta a importação de mercúrio na Bolívia. Disponível em: <https://www.mmaya.gob.bo/2023/06/15/gobierno-aprueba-decreto-supremo-n-4959-que-regula-la-importacion-de-mercurio-en-bolivia/>

Existem restrições ou proibições específicas ao uso de mercúrio na mineração artesanal e de pequena escala?

1.0

Critério 20

Justificativa

O Regulamento Ambiental para Atividades de Mineração (RAAM) estipula, em seu Artigo 27, que o uso de mercúrio é permitido apenas em circuitos fechados, ou seja, sem emissão de vapores de mercúrio. Além disso, é evidente que o Estado boliviano tem apresentado repetidamente projetos de lei (Projeto de Lei PL-356-21, de 2022; Projeto de Lei

PL-089/23, de 2023; e Projeto de Lei PL-374/24, de 2024) com o objetivo de reduzir progressivamente o uso de mercúrio na mineração.

Fontes

- Projeto de Lei PL-356-21. Disponível em: <https://diputados.gob.bo/leyes/pl-n-356-2021-2022/>
- Projeto de Lei PL-089/23. Disponível em: <https://diputados.gob.bo/leyes/pl-no-089-2023-2024/>
- Projeto de Lei PL-374/24. Disponível em: <https://diputados.gob.bo/wp-content/uploads/2025/02/PL-374-2024-2025.pdf>
- InsightCrime (2023). O Comércio de Mercúrio Tóxico. Disponível em: <https://insightcrime.org/es/investigaciones/toxico-comercio-mercurio/>

Existe algum sistema para rastrear a origem, a distribuição e o uso final do mercúrio?

0.5

Critério 21

Justificativa

Para reforçar os sistemas mencionados na justificativa, o Regulamento do Procedimento de Consentimento por Escrito para Autorização Prévia sobre Mercúrio inclui em seu Anexo o formulário de compra e venda, que visa rastrear a origem e o destino do mercúrio.

Fontes

- Regulamento para o Procedimento de Consentimento por Escrito para Autorização Prévia sobre Mercúrio. Disponível em: http://snia.mmaya.gob.bo/web/PDFs/RVMA/RM_639_2024.pdf
- Decreto Supremo nº 4959 (2023). Disponível em: <https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N4959.xhtml>
- Resolução Ministerial nº 325. Regulamento para o Registro Único de Mercúrio – RUME. Disponível em: <https://www.mmaya.gob.bo/marco-legal/resoluciones-ministeriales/>

Existem procedimentos estabelecidos para a apreensão, o transporte e a destinação final do mercúrio confiscado, especialmente após operações contra a mineração ilegal de ouro?

0.0

Critério 22

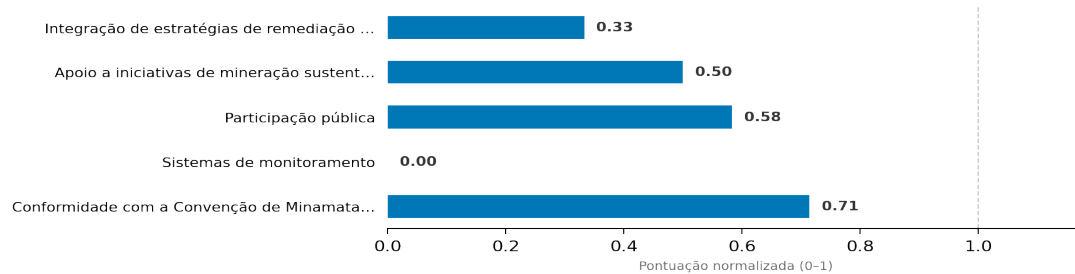
Justificativa

A Bolívia carece de protocolos e/ou procedimentos para a apreensão, o transporte e a destinação final do mercúrio confiscado, criando uma lacuna processual e colocando em risco o pessoal que realiza as apreensões. O Artigo 11 da Convenção de Minamata estabelece diretrizes muito gerais sobre resíduos de mercúrio, indicando também que devem estar em conformidade com a Convenção de Basileia. No entanto, a Convenção de Basileia fornece diretrizes muito gerais para o transporte e a destinação transfronteiriços de substâncias perigosas.

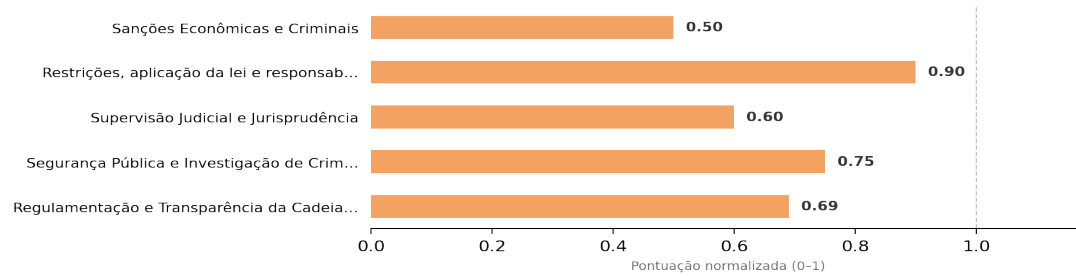
Fontes

- Convenção de Minamata sobre Mercúrio. Relatório da Oficina sobre a Implementação das Disposições da Convenção de Minamata na Bolívia (2019). Disponível em: https://minamataconvention.org/sites/default/files/documents/final_report/Informe-taller--Bolivia.pdf
- Convenção de Basileia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e sua Eliminação. Disponível em: <http://snia.mmaya.gob.bo/web/modulos/pronacops/assets/files/Convenio-de-Basilea.pdf>

Pontuações por categoria



Pontuações por categoria



Painel de Políticas de Mineração na Amazônia

Liderado pela Amazon Conservation Association · amazonconservation.org

Em colaboração com: Pulitzer Center · Rainforest Investigations Network · Earth Genome